

0013674-41.2013.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu

SIDNEY SILVA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Analisando melhor os autos, verifico que SIDNEY SILVA MENDES, qualificado, remanesce processado pela infração do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003. De fato, a pena máxima do referido delito é de quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0013674-41.2013.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 24 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, \_\_\_\_\_, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0013674-41.2013.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu

SIDNEY SILVA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Analisando melhor os autos, verifico que SIDNEY SILVA MENDES, qualificado, remanesce processado pela infração do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003. De fato, a pena máxima do referido delito é de quatro anos de reclusão, a qual prescreve em oito anos, na forma do artigo 109, inciso IV, do CP. A denúncia foi recebida em 25.06.2013, ou seja, o referido prazo já transcorreu sem que tenha se encerrado a instrução.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEY SILVA MENDES, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, IV, do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva também em relação ao delito acima descrito, com base na pena em abstrato.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo; atualize-se o histórico de partes; cumpra-se o artigo 123 quanto aos bens apreendidos.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior  
Juiz de Direito